

외자구매요령<0801-03>

제정 2012. 07. 01

개정 2018. 07. 01

개정 2019. 04. 03

개정 2023. 03. 13

제1조(목적) 이 요령은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다) 회계규정 제 83조에 의거 외자물품을 구매함에 있어 수반되는 제반업무에 관하여 필요한 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 요령은 외국 또는 보세구역으로부터 구매하는 모든 물품에 대하여 적용된다. 다만, 정기간행물, 전문연구서적 등 해외출판물의 구매는 관계규정이 정하는 바에 따라 도서업무 담당부서장이 직접 수행할 수 있다. <개정 2023. 3. 13.>

제3조(용어의 정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. 외자 : 해양과기원이 외화 또는 외화표시의 지불수단으로 외국 또는 보세구역으로부터 구입하거나 기증받는 모든 물품을 말한다.
2. 외국 : 국내 이외의 지역을 말한다. (개정 '19. 04. 03)
3. 보세구역 : 보세장치장, 보세공장, 외항선박 및 항공기 등으로 대한민국의 관세 부담이 면제되는 지역을 말한다.
4. 오판(물품매도 계약서) : 물품의 매매에 있어서 종류, 물품명세, 수량, 가격, 납품 기간, 지불조건 및 사용통화 등을 표시하여 매도자가 매수자에게 제시하는 물품 매도 계약서를 말하며 국내오판과 국외오판으로 구분한다. 국외오판은 전신에 의한 것과 해외공관장 또는 주재국 상공회의소에서 확인한 것에 한하여 유효하다.
5. 현지구매 : 국외에서 구입할 물품을 해양과기원직원이 구매부서를 대신하여 현지에서 구매함을 말한다.

제 2 장 구 매

제4조(구매요구) 구매요구는 반드시 구매요구서(별표 제1호)에 의하며, 구매요구부서에서 유의할 사항은 다음 각호와 같다.

1. 요구부서는 구매요구서를 작성하여 구매업무 담당부서에 접수시킨다. <개정 2023. 3. 13.>
2. 구매요구 품목이 제작도면 또는 특수한 사양서 등을 필요로 할 때에는 구매요구에 이를 첨부하여야 한다.
3. 특수포장을 필요로 할 때는 포장조건을 명시하여야 하고, 통관검수시 취급상 유의하여야 할 사항이 있을 때에는 취급에 대한 유의사항을 구매요구서에 명시하여야 한다.
4. 구매요구서에는 요구일자, 품명, 규격, 단위, 수량, 계정번호, 추정단가 및 운송방법 등을 명시하여야 한다.
5. 구매요구서를 제출하기 전에 품목의 특수성 및 기타의 사유로 인하여 구매요구부서에서 공급자에게 가격 및 규격 등을 직접 조회한 경우에는 그 사본을 구매업무 담당부서에 제출하여야 한다. <개정 2023. 3. 13.>
7. 수요부서는 구매요구된 물품을 도입하기 위하여 관련부처의 추천, 승인, 확인, 허가 등이 필요한 경우, 이에 필요한 관련자료를 제공하여야 한다.

제5조(구매요구서 접수 및 구매승인) ①구매업무 담당부서는 다음 각호의 사항을 검토하여 구매에 적합하다고 인정될 때에는 구매요구서를 접수하여야 한다. <개정 2023. 3. 13.>

1. 기재사항의 명료, 오기 또는 기입 누락여부
2. 요구품목 및 요구일자의 적정여부
3. 대체성 및 경제성
4. 소요예산 확인 여부
5. 기타 구매요구시 필요한 사항

②구매업무 담당부서에서는 접수된 구매요구서를 소정의 절차에 따라 승인받은 후 계약 또는 주문조치하여야 한다. <개정 2023. 3. 13.>

제6조(구매원칙) 해양과기원의 구매업무는 양질의 물품을 적기에 적정가격으로 구매하는 것을 원칙으로 하되 다음 각호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 가급적 국내생산이 불가능하거나 국내제작이 곤란한 물품을 구매한다.
2. 납기를 우선적으로 참조한다.
3. 공급자 또는 매도자의 신용을 고려한다.

제7조(구매방법) 일반경쟁입찰에 부하여야 할 경우를 제외하고는 2개이상의 물품매도 확약서로 처리할 수 있다. 다만, 다음 각호의 경우에는 단일 물품매도확약서로 처리할 수 있다.

1. 대리점 위임계약상 경쟁물품매도 확약서를 취득할 수 없는 경우
2. 독점공급인 경우
3. 물품이 특정되어 있는 경우
4. 긴급한 품목으로 경쟁물품 매도확약서를 받을 수 있는 시간적 여유가 없을 경우
5. 가격이 명확하거나 단일 물품매도 확약서가 유리하다고 인정되는 경우
6. 국제무역거래 통념상 소액인 경우
7. 타 공급자보다 해양과기원에 공급한 실적이 많은 자의 물품매도 확약서로서 1년이내에 동일한 가격이나 그 이하의 가격으로 납품할 수 있는 경우
8. 이미 수입하여 사용하는 기자재 또는 시설의 부품이나 이의 수리보완용으로 동일부품을 구입하는 경우
9. 구매요구부서에서 제작자, 공급자, 물품 및 물품번호 등을 지정한 경우 그 사유가 타당할 때

제8조(구매의 예외) 다음 각호의 경우에는 외자로 구매할 수 없다.

1. 외자로서 구매가 곤란한 극히 소액인 경우
2. 국내외를 통하여 물품매도 확약서를 받을 수 없는 경우
3. 기타 해양과기원의 요구를 충족할 수 없는 경우

제9조(가격사정) ①물품가격은 구매당시에 유효한 카타로그나 가격표의 가격을 인정한다. 다만, 이에 맞지 아니한 가격은 정당한 사유가 있어야 한다.

②최종 물품매도 확약서 금액이 구매요구상의 추정금액을 상회할 경우 구매업무 담당부서장은 구매요구자 또는 구매요구부서의 장과 협의하여 구매여부를 결정한다.

<개정 2023. 3. 13.>

제10조(기술검토) 구매업무 담당부서장은 물품매도 확약서상의 규격, 납기 등 조건이 구매요구서상의 그것과 상이할 경우에는 발주전에 구매요구자 또는 구매요구부서의 장에게 기술검토를 의뢰하여야 한다. <개정 2023. 3. 13.>

제11조(입찰 및 계약) ①계약은 별도로 정한 입찰 및 계약에 대한 일반조건에 준하여 체결함을 원칙으로 한다. 다만 공급자가 이를 수락하지 아니하거나 별도의 계약조건을 제시할 때에는 예외로 할 수 있다.

② (삭제 '19. 04. 03)

제12조(계약서의 작성등) ①구매업무 담당부서장은 물품을 구매할 때 해양과기원 입찰 및 계약에 대한 일반조건에 의하여 계약서 2부를 작성하여 1부는 구매업무 담당부서에 보관하고 1부는 계약자에게 교부한다. <개정 2023. 3. 13.>

②다음 각호의 경우에는 계약서 작성을 생략할 수 있다.

1. 계약금액이 3천만원 이하인 계약을 체결할 때
2. 사실상 계약을 체결하기가 불가능하거나 기타 특별한 사유에 의하여 계약서 작성이 필요하지 아니하다고 인정될 때

3. (삭제 '19. 04. 03)

제13조(계약조건의 변경등) 구매업무 담당부서장은 매도자로부터 가격, 사양, 선적기일, 선적항, 선적조건 등에 대한 변경요구를 받았을 때에는 다음 각호의 경우에 한하여 구매요구자 또는 구매요구부서의 장의 협의를 거쳐 이를 변경할 수 있다. <개정 2023. 3. 13.>

1. 전쟁, 파업, 천재지변 등 불가항력적인 사유가 발생하였을 때

2. 기타 변경요구사유가 타당할 때

제14조(지체상금) 구매업무 담당부서장은 물품도착이 지연될 때는 계약조건에 의하여 계약자로부터 지체상금을 징수하여야 한다. 다만, 계약자의 납기지연에 정당한 사유가 있을 경우에는 이를 면제할 수 있다.

[전문개정 2023. 3. 13.]

제15조(검수) ①도입물품의 검수는 검수담당자와 사용자가 동시입회하여 해양과기원 물품 검수요령에 의하여 행한다. 다만 필요시에는 검정회사 직원을 입회시킬 수 있다. <개정 2023. 3. 13.>

②사용자는 구매업무를 담당하는 팀으로부터 제1항의 입회요령을 받았을 때는 즉시 이에 응하여야 한다. <신설 2023. 3. 13.>

③구매요구자는 수입 통관된 외자물품을 인수한 후 10일 이내에 외관, 포장상태, 내용물의 수량, 파손 유무 등을 확인하여야 한다. 이상이 있는 경우 즉시 구매업무 담당부서에 통보하여야 한다. <개정 2023. 3. 13.>

제16조(현지구매) 해양과기원 직원이 외국출장시 현지에서 물품을 구매하여 해양과기원이 이를 확정구매할 경우에는 귀국후 그 가격을 증빙할 수 있는 서류를 구매업무 담당부서에 제출하여야 한다. 다만, 현지구매할 물품의 금액이 미화 \$3,000이상인 경우에는 사전에 원장의 승인을 득하여야 한다. <개정 2023. 3. 13.>

제17조(현황유지 및 통보) 구매업무 담당부서는 외자구매를 위한 수입수속, 통관 및 구상 제기사항에 대하여는 그 현황을 파악유지하고 수요자에게 통보하여 발주 및 외자 자재관리에 차질이 없도록 하여야 한다. <개정 2023. 3. 13.>

제18조(기타) 외자구매에 관하여 이 요령에서 규정되지 아니한 사항에 대하여는 관련 규정을 준용한다.

부 칙

이 요령은 2012년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2018년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2019년 4월 3일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2023년 3월 13일부터 시행한다.

[별표 제1호] 구매요구서 (개정 2018. 07. 01, 2023. 3. 13.)

요구부서 Rea Sec	한 국 해 양 과 학 기 술 원 KOREA INSTITUTE OF OCEAN SCIENCE & TECHNOLOGY	요구번호 Rea No
사용목적 Use for		발행일자 Date of Issue
계정번호 A/C	구 매 요 구 서 Purchase Requisition	요구일자 Delivery Date
		납품장소 Delivery Point

순 번 L/1	물품번호 Model of S/N	물 품 명 세 Description	수량 Q'ty	단위 Unit	추정단가 Est U/P	추정금액 Est Amount	비 고 Remarks
		계 Total					

구 매 원 : Source of Purchase	☐ 국내구매 Local Purchase	☐ 직수입 Import	☐ 기타 Others
구 매 방 법 : Purchase Proceeding	☐ 입찰경쟁 Bidding	☐ 수의계약 Propriety	☐ 견적경쟁 Multi Est
		☐ 단일견적 Sing Est	☐ 현금구매 C.O.D

추정단가입수근거 : Source of Est Cost	추 천 업 자 : Recomm VENDOR
-------------------------------------	----------------------------

구매요구부서의견 : Opinions of Req Sec	구매집행부서의견 Opinions of Purchasing Div
-----------------------------------	--

위와 같이 구매 요구함
The purchase as above is requested

사용자/수요자
End-User ㉠

부 서 장
Chief Req Sec ㉠

0801-03 외자구매요령

결 재	담 당	연 구 책 임 자	부(단)장	본부장 (단/실장)		원 장

결 재	담 당	실 장	부 장	원 장